אבק רבית אינה א) יוצאה בדיינין ור' יוחנן אמר אפי' רבית קצוצה אינה יוצאה בדיינין א"ל התם בסברא פליגי התם בקראי פליגי א) דא"ר יצחק מ"ט דרבי יוחנן אמר קרא ¹בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה לחיים ניתן ולא להישבון רב אחא בר אדא אמר מהכא ²ויראת מאלהיך אני ה' למורא א] נתתיו ולא להישבון רבא אמר מהכא ³התועבות האל עשה מות יומת דמיו בו [יהיה] ב) והוליד בן פריץ שופך דם הוקשו מלוי רבית לשופכי דמים מה שופכי דמים לא ניתנו להישבון אף מלוי רבית לא ניתנו להישבון ואמר רב נחמן בר יצחק מ"ט דרבי אלעזר דאמר קרא ⁴וחי אחיך עמך אהדר ליה כי היכי דניחי עמך ואלא במאי קמיפלגי אביי ורבא בשינוי קונה: ל"א בהני שינויי דשנינן ב] (לישנא אחרינא) ברבית קצוצה לאביי לא מהדר רבית לרבא מהדר רבית והא אביי נמי סבר ג] מפקינן ריבית קצוצה בדיינין ג) דאמר אביי ד] הדין דמסיק בחבריה ארבע (מאה) זוזי בריביתא ה] ויהביה ליה למלוה (א) בחנותיה גלימא דשוי חמשא בארבעה כי מפקינן מיניה ד' מפקינן מיניה והאי זוזא במתנה הוא דיהב ליה ורבא אמר ג) חמשא מפקינן מיניה מ"ט כולה בתורת ריביתא קאתי לידיה אלא כי קא מיפלגי אביי ורבא בשינוי קונה: ת"ר ו] ⁵כל אשר בו מום לא תקריבו ז] מה ת"ל אם בלא תשחטו הרי כבר אמור למטה ח] אלא מה ת"ל (ב) ד) בל תקריבו בל תקדישו מכאן ג) אמרו ה) המקדיש בעלי מומין לגבי מזבח עובר משום חמשה שמות משום ט] ו) בל תקריבו בל תקדישו בל תשחטו ומשום בל תזרקו ומשום בל תקטירו כולו ומשום בל תקטירו מקצתו משום ר' יוסי בר' יהודה אמרו אף קבלת הדם: אמר מר אם בל תשחטו הרי אמור למטה היכן אמור דתניא ⁶עורת או שבור או חרוץ או יבלת לא תקריבו מה ת"ל אם בל תקדישו הרי כבר אמור למעלה אלא מה ת"ל (ג) בל תקריבו בל תשחטו ז) ואשה לא תתנו מהם אלו אשים אין לי אלא כולן מקצתן מנין ת"ל מהם זריקת דמים מנין ת"ל על המזבח לה' לרבות שעיר המשתלח ולה' לרבות הוא ח) והתניא אי ⁷קרבן שומע אני אף קדשי בדק הבית שנקראו קרבן כענין שנאמר ⁸ונקרב את קרבן ה' ת"ל ואל פתח אהל מועד וגו' הראוי ט) לפתח אהל מועד חייבין עליו משום שוחטי חוץ שאין ראוי לפתח אהל מועד אין חייבין עליו משום שוחטי חוץ אוציא אני את אלו ולא אוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח שהן ראויין לפתח אהל מועד ת"ל לה' מי שמיוחדין לה' יצאו אלו שאין מיוחדין לה' אמר רבא י] התם מעניינא דקרא יא] ואל פתח לרבות לה' להוציא הכא דאשה להוציא לה' לרבות טעמא דכתב קרא לה' הוא דלא מייתי שעיר המשתלח יב] הא לא רבי קרא לה' הוה אמינא שעיר המשתלח בעל מום שפיר דמי יג] מכדי ט) אין הגורל קבוע אלא בדבר הראוי יד] אמר רב יוסף הא מני חנן י) המצרי היא טו] דאמר אפילו דם בכוס מביא חבירו ומזווג ליה נהי דשמעת ליה לחנן המצרי דלא הוי דיחוי דלא צריך הגרלה מי שמעת ליה דילמא מייתי ומגריל אלא אמר רב יוסף הא מני ר"ש היא דתניא כ) מת אחד מהן מביא חבירו טז] בלא הגרלה דברי ר"ש יז] רבא אמר לא נצרכא יח] כגון שהומם בו ביום וחיללו על חבירו

ס"ד

(ד) יט] **אבק רבית.** הבא ע"י מכר כגון המוכר שדהו ואמר אם מעכשיו אתה נותן לי הרי היא לך באלף זוז ואם לגורן בי"ב מנה וברבית קצוצה קמיפלגי אביי דאמר [ד:] מהני כרבי יוחנן ל) ורבא כר' אלעזר דהכא ליכא קרא לא הכי ולא הכי: **התם בסברא פליגי.** בתמיה קאמר. התם בקראי פליגי כו': **לחיים ניתן.** כלומר שלא יחיה ולא להשבון ואפי' לרבא מהני דהא כתיב קרא: **בשינוי קונה.** דאביי סבר שינוי ששינה ועבר על דעת המקום קונה בר מהיכא דכתיבי קראי ולרבא לא קני אלא היכא דכתיבי קראי. ולא איתפרש לן דליהוי מידי בינייהו אלא תירוצי דהני תיובתא דמר אית ליה דמשום דמהני ולא מהני הוא ומר אית ליה משום טעמא דקראי. כ] ונ"ב (ה) דמצינו למימר בשינוי קונה כגון גוזל עלים ועשאן כלים צמר ועשאן בגדים דלאביי קנה ואינו משלם אלא עלים וצמר ולרבא לא קנה ומשלם הבגדים והכלים וכי פרכינן לעיל לרבא מהא דקתני הגוזל עלים ועשאן כלים כו' לא תימא שאני התם דכתיב אשר גזל אלא הכי תימא אנא דאמרי כמאן דאמר שינוי לא קני דפלוגתא היא בבבא קמא בפרק מרובה (דף סו.) ובהגוזל קמא (שם לד.) דאיכא למאן דאמר שינוי קונה ומפיק טעמא מאשר גזל מ) כעין שגזל ואיכא מאן דאמר שינוי לא קני ויליף מוהשיב את הגזילה נ) מכל מקום אם כן מה ת"ל אשר גזל לומר שאינו מוסיף חומש על גזל אביו: הכי גרסי' **ל"א בהני שינויי דשנינן.** ובין האי לישנא ללישנא כא] דשמיע לי בשינוי קונה ליכא מידי אלא זה ירושלמי וזה בבלי: **תנו רבנן אם** (ו) **בל תשחטו הרי כבר אמור למטה.** שלא ישחטו בעל מום למזבח. ולקמן מפרש לה והקטרה נמי וזריקת דמו לקמן מפרש: **א"כ מה ת"ל לא תקריבו לא תקדישו: ה' שמות.** לקמן יליף להו: (ז) **המקדיש בעלי מומין.** והקטירן כולן לעולה: **אלו אשים.** הקטרת כב] אימורין: **לרבות שעיר המשתלח.** שהמקדישו בעל מום לוקה משום לא תקדישו: (ח) **קרבן.** בשחוטי חוץ כתיב ואל פתח אהל מועד לא הביאו וגו' להקריב קרבן לה': הכי גרסינן **אי קרבן שומע אני כו'.** ומהדר אדלעיל בתורת כהנים ס) דקתני לעיל יכול השוחט חולין בפנים יהא חייב ת"ל קרבן על הקרבן הוא חייב ואינו חייב על החולין אי קרבן שומע אני כו' כלומר אי קרבן קא דרשת שומע אני אפילו השוחט כג] בדק הבית בחוץ יהא חייב כרת שהרי הם נקראו קרבן כענין שנאמר ונקרב את קרבן ה' וגו' כלי זהב אצעדה וצמיד כד] דהיינו למלאכת המשכן: **שאינו ראוי לפתח אהל מועד.** כגון קדשי בדק הבית שאינם ראויין לבא לפתח אהל מועד שהרי בעלי מומין הן דאמרן לעיל [ע"א] המתפיס תמימין לבדק הבית עובר בלא תעשה: **אוציא את אלו ולא אוציא את פרת חטאת.** פרה אדומה שאם שחטה בחוץ שלא כמצוותה שלא ע"ג מערכתה שיתחייב כרת וכן שעיר המשתלח אם שחטו בחוץ יתחייב כרת שהרי תמימין הן דבפרה כתיב (במדבר יט) אשר אין בה מום ושעיר מרבינן כה] (ליה) לעיל שלא יהא בו מום: **יצאו אלו.** אלמא כו] (ט) להוציא שעיר הוא: **התם.** דלאל פתח אהל מועד מרבה כל התמימין הקדושין להתחייב עליהן בחוץ לה' תו למה לי ודאי להוציא הוא: **אבל הכא דאשה להוציא.** גבי בעלי מומין כתיב (ויקרא כב) ואשה לא תתנו מהם וגו' ומשמע העולה לאשים חייב עליו כז] מקדישו בעל מום משום לא תקדישו אבל שאינו עולה לאשים לא ואימעיט ליה שעיר הילכך לה' להוציא למה לי הא מיעטיה מואשה אלא ודאי לרבות (י) הוא: **שפיר דמי.** לאקדושיה: **הא אין הגורל.** של שם קובע אלא בדבר הראוי לשם כח] דכי מייתי ומגריל לא ידע אהי מינייהו סליק גורל של שם הלכך בעי למיהוי תרווייהו בעינן תמימין וקרא למה לי: **כגון שהומם.** לאחר הגרלה וחיללו על חבירו והוא בעל מום נמי וקמ"ל דהאי שחיללו לקי משום דהקדיש בעל מום ולהכי נקט חיללו דאי לאו דחיללו על בעל מום כט] ליכא מלקות דלא תקדישו ל] על השני:

סד"א

ולא אוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח. פירש"י ביומא פ' שני שעירי (דף סג.) דל"ג פרת חטאת לא] שהרי בפ' בתרא דזבחים (דף קיב.) תנן פרת חטאת ששרפה חוץ מגיתה ושעיר המשתלח שהקריבו בחוץ פטור שנאמר ואל פתח אהל מועד לא הביאו כל שאינו ראוי לפתח אהל מועד לב] ופריך בגמ' עלה ושעיר המשתלח לא ראוי לפתח אהל מועד הוא והתניא ומייתי הך ברייתא דהכא ואי גרס בה פרת חטאת כי היכי דפריך משעיר המשתלח הכי נמי הוה מצי למיפרך מפרת חטאת ואין התירוץ שייך אפרת חטאת לג] ומשום הכי פרש"י דל"ג ליה וקשה על הא דמשני עלה בזבחים (דף קיג.) לא קשיא כאן קודם הגרלה כאן לאחר הגרלה קודם הגרלה הוה ראוי לפתח אהל מועד ואפילו הכי ממעט ליה קרא דאם הקריבו בחוץ פטור לד] והא תניא בהדיא ביומא (דף סג:) דקודם הגרלה חייב השוחטו בחוץ וי"ל דלפי המסקנא דזבחים (שם) ניחא דמסיק לא קשיא כאן קודם ודוי כאן לאחר ודוי ולפי זה אפשר תרווייהו לאחר הגרלה אבל קודם הגרלה אפשר דחייב השוחטו בחוץ כי ההיא דיומא: **וקרא** למה לי כגון שהומם לאחר הגרלה וחיללו על חבירו. והוא נמי בעל מום וקמ"ל דהאי שחיללו לקי משום דהקדישו בעל מום ולהכי נקט חיללו דאי לאו דחיללו על בעל מום ליכא מלקות דלא תקדישו על השני:

עין משפט נר מצוה

נה א מיי' פ"ד מהלכות מלוה ולוה הל"ו טוש"ע יו"ד סימן קסא סעי' ג:

נו ב מיי' שם פ"ח הל' טו טוש"ע שם סעי' ח:

נז ג מיי' פ"א מהל' איסורי מזבח הל"ד וע"ש:

נח ד מיי' פי"ח מהל' מעה"ק הל"ו:

תורה אור השלם

1. בְּנֶשֶׁךְ נָתַן וְתַרְבִּית לָקַח וָחָי לֹא יִחְיֶה אֵת כָּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלֶּה עָשָׂה מוֹת יוּמָת דָּמָיו בּוֹ יִהְיֶה: יחזקאל יח יג
2. וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ כִּי אֲנִי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם: ויקרא כה יז
3. וְהוֹלִיד בֵּן פָּרִיץ שֹׁפֵךְ דָּם וְעָשָׂה אָח מֵאַחַד מֵאֵלֶּה: יחזקאל יח י
4. אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ: ויקרא כה לו
5. כֹּל אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא תַקְרִיבוּ כִּי לֹא לְרָצוֹן יִהְיֶה לָכֶם: ויקרא כב כ
6. עַוֶּרֶת אוֹ שָׁבוּר אוֹ חָרוּץ אוֹ יַבֶּלֶת אוֹ גָרָב אוֹ יַלֶּפֶת לֹא תַקְרִיבוּ אֵלֶּה לַייָ וְאִשֶּׁה לֹא תִתְּנוּ מֵהֶם עַל הַמִּזְבֵּחַ לַייָ: ויקרא כב כב
7. וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ לְהַקְרִיב קָרְבָּן לַייָ לִפְנֵי מִשְׁכַּן יְיָ דָּם יֵחָשֵׁב לָאִישׁ הַהוּא דָּם שָׁפָךְ וְנִכְרַת הָאִישׁ הַהוּא מִקֶּרֶב עַמּוֹ: ויקרא יז ד
8. וַנַּקְרֵב אֶת קָרְבַּן יְיָ אִישׁ אֲשֶׁר מָצָא כְלִי זָהָב אֶצְעָדָה וְצָמִיד טַבַּעַת עָגִיל וְכוּמָז לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵינוּ לִפְנֵי יְיָ: במדבר לא נ

שינויי נוסחאות

א] למורא ניתן ולא, תיבת נתתיו נמחק (ש"מ) ב] לישנא אחרינא. עיין גרסא אחרת בגמ' בהשמטות בסוף המסכת (ש"מ) ג] סבר דמפקינן רבית קצוצה בדיינין דאמר אביי האי מאן דמסיק בחבריה ארבע זוזי ברבית ויהביה ליה למלוה בגווייהו גלימא דשוי חמשא כי מפקינן (ש"מ) ד] האי מאן דמסיק זוזי דרביתא בחבריה וקא אזלי חיטי ארבעה גריוי בזוזא בשוקא ויהיב ליה איהו חמשא כי מפקינן מיניה ד' מפקינן אידך איזולי הוא דקא מוזיל גביה ורבא כו'. (צ"ק) ה] צ"ל ויהביה ליה למלוה ברביתיה גלימא (ח"נ) ו] תיבת כל נמחק (ש"מ) ז] ת"ר כל אשר בו מום לא תקריבו. גרסא אחרת בגמ' עי' בהשמטות בסוף המסכת (ש"מ) ח] תיבת אלא נמחק (ש"מ) ט] משום בל תקדישו. תיבות בל תקריבו נמחק (ש"מ) י] רבא הכא מעניינא דקרא התם (ש"מ) יא] התם ואל פתח אהל מועד לרבות (ש"מ) יב] המשתלח בעל מום הא (ש"מ) יג] דמי הא (מכדי נמחק) אין הגורל קובע (ש"מ) יד] בדבר הראוי וכו'. גירס"י הראוי אמר רבינא לא נצרכה כגון וכו' עד קמ"ל ל"א והא אין הגורל עד קמ"ל אמר מר וכו' (הגר"א) טו] היא דתניא חנן המצרי אומר אפילו (ש"מ) טז] שלא בהגרלה: גרסא אחרת בגמ' עי' בהשמטות בסוף המסכת (ש"מ) יז] רש"ש ג' כאן רבינא עי"ש. יח] צ"ל אלא כגון יט] מה"ד ברבית קצוצה קמפלגי כו' הכי הס"ד ושייך לע"א ואח"כ מה"ד אבק רבית כו' בי"ב מנה הס"ד (ש"מ) כ] דקראי ונראה בעיני דמצינו (ש"מ) כא] ללישנא דשנייה ליה בשינוי כו' אלא שזה ירושלמי (ש"מ) כב] הקטרת האימורין לרבות (ש"מ) כג] השוחט קדשי בדק (ש"מ) כד] צ"ל דהיינו למשכן, (הגר"א) צ"ל לבדק הבית וכ"ה ברש"י ביומא ובזבחים שם דבמלחמת מדין כתיב (מרא"ב) כה] צ"ק מ"ז כו] אלמא לה' להוציא (ש"מ) כז] עליו המקדישו בעל (ש"מ) כח] לשם וכי מייתי (ש"מ) כט] צ"ל ליכא מלקות דלא מקרי תקדישו על השני. (ח"נ) ל] דלא תקדישו דהא כי הוקדש היה תם אבל השתא איכא מלקות על השני (ש"מ) לא] חטאת ונראה דלכך ל"ג ליה שהרי (ש"מ) לב] מועד אין חייבין עליו ופריך (ש"מ) לג] חטאת על כן נראה מה שפרש"י דל"ג ליה (ש"מ) לד] פטור וביומא תניא בהדיא דקודם (ש"מ)

מסורת הש"ס

א) ב"מ סא:, ב) [הך קרא והוליד וגו' ליתא במימרא דרבא ב"מ סא: ע"ש בתוספות], ג) שם סב. [ע"ש], ד) [צ"ל לא], ה) [תוספתא פ"א ה"ו לקמן ז: תוספתא דמכות פ"ד ה"ג], ו) [תיבות בל תקריבו משולל קצת הבנה ולכן דע דבתוספתא וכן בילקוט ליתא וכן ברש"י חולין פ: ד"ה משום לאו וכו' שהעתיק ברייתא זו ליתא וכן בכ"מ בפ"א מהל' איסורי מזבח דין ד ע"ש], ז) [יומא סג: ע"ש], ח) זבחים קיג: [לקמן יג.], ט) [יומא סג: חולין יא:], י) יומא סג: זבחים לד: [עד. מנחות נט:], כ) [יומא מ. סג: כריתות כח.], ל) [ורבא כר"א ע' ב"מ סא ע"ב בתו' ד"ה רבא א' ובאס"ז מה שכ' בשם תוספי הרא"ש. (רב"פ)], מ) [ויקרא ה], נ) [שם], ס) [אחרי פרשה ו],

הגהות הב"ח

(א) גמ' ויהביה ליה למלוה בגוותיה גלימא דשוי: (ב) שם מה ת"ל לא תקריבו בל תקדישו: (ג) שם מה ת"ל לא תקריבו בל תשחטו: (ד) סוף ע"א רש"י ד"ה והשתא וכו' פליגי הס"ד ואח"כ בתחלת ע"ב מ"ה בריבית קצוצה וכו' לא הכי ולא הכי אלא בסברא פליגי ופריך דילמא התם בקראי פליגי כו' הס"ד ואח"כ ד"ה אבק רבית וכו' בי"ב מנה הס"ד ואח"כ ד"ה לחיים: (ה) ד"ה בשינוי וכו' ונ"ב ומצינו למימר: (ו) ד"ה ת"ר כו' אם בלא תשחטו: (ז) ד"ה המקדיש נ"ל קודם ד"ה ה' שמות: (ח) ד"ה לרבות וכו' תקדישו הס"ד ואח"כ מ"ה אי קרבן: (ט) ד"ה יצאו אלו אלמא לה' להוציא: (י) ד"ה אבל הכא וכו' לרבות הוא דאסור לאקדושיה הס"ד:

מוסף רש"י

מובא בסוף המסכת

רבינו גרשום

האי מאן דמסיק בחבריה זוזי. וכבר עלה הריבית שחייב לו ליתן ד' זוזי דרביתא ויהיב ליה לוה למלוה גלימא דשויא חמשה בארבעה כי מפקינן כו'. אלמא אביי סבר דמפקינן מיניה: **אלא אביי ורבא קא מפלגי בשנוי קונה.** היינו שנוי קונה דעבר אמימרא דרחמנ' דשינה בציוויו לאביי קונה היינו מהני לרבא לא. ל"א קא מיפלגי בהני שינויי דשנינן דאמרו דאביי אמר מהני ומתרץ לטעמיה ורבא אמר לא מהני ומתרץ לטעמיה והיינו נמי קונה דקאמר אלא דבהאי לישנא מפרש טפי: **ל"א פליגי ברבית** קצוצה וכדרבי אלעזר כו'. **א"ל רב אחא** (רבא) לא התם בקראי קמפלגי בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה דמיו בו למיתה ניתן ולא להשבון. היינו טעמא דאביי ורבא דסברי יוצאה בדיינין משום דכתיב קרא וחי אחיך עמך אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת וחי אחיך עמך אהדר ליה דרבית דלא תיסב מיניה כי היכי דניחי בהדך: (אלמא) **ואלא במאי קא מיפלגי.** בשינוי קונה כדאמרן: **מום עובר מנין.** [מ]דיכול למימר אשר בו מום לא לרצון יהיה וכתב כל לרבות בעל מום עובר: **לא תקריבו.** נמי לא צריך דאי משום בל תשחטו בעל מום אתא והרי כבר נאמר למטה כדמפרש לקמן דשחיטת בעל מום מקרא אחרינא נפקא: **משום בל תקדישו.** דהאי לא תקריבו מוקים ליה לקמן דהיינו לא תקדישו: **ועל הקטרת כולו ועל הקטרת מקצת.** בין אם מקטירו כולו בין אם מקטירו מקצתו עובר משום בל תקטירו: **אם בל תקדישו הרי כבר אמור** למעל'. כדאמרן דהאי כל אשר בו מום לא תקריבו היינו לא תקדישו: **אשה אלו האשים.** היינו בל תקטירו: **לה' לרבות שעיר המשתלח.** לבעל מום שלא [יהא] בעל מום אע"ג דאינו בא לה': **דאין הגורל קובע אלא בראוי לשם.** כלומר דאפילו שעיר המשתלח בעינן הכי (תם): **והתניא קרבן.** האי דכתיב ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן שמעט את קדשי בדק הבית שנקראו קרבן אם שחטו בחוץ יהא חייב: **אוציא את אלו.** קדשי בדק הבית דהיינו נמי בעלי מומין כדאמרינן לקמן דאין מקדישין לבדק הבית אלא בעלי מומין: **ולא אוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח** שהן תמימין וראויין הן לפתח אהל מועד: **ת"ל לה' מי שמיוחדין לה'.** להקרבה חייב משום שחוטי חוץ יצאו אלו פרת חטאת ושעיר המשתלח שאין מיוחדין להקרבה אלמא לה' להוציא הוא: **לה' למה לי ש"מ מאי אשים** (דקאמר מדבר דמרבינן באשים) [דקא מרבי דמרצין כאשים] לשם אסור בבעל מום ושעיר המשתלח נמי מרצה [הוא] בעזאזל כאשים לשם הלכך בעינן תם: **אמר רבא לא נצרכה.** לכתוב לה': **אלא שהומם.** שעיר המשתלח מאחר שהוגרל: **וחללו** על שעיר אחר בעל מום: **בשלמא מעיקרא.** קודם שהוגרלו בעינן שיהיו שניהם תמימין דלא ידעינן איזה מיקבע לשם: **אבל** הכא כשהומם מאחר שהוגרל דהא **מינכר** ההוא דשם דתם הוא אימא לא לקי כי מייתי אידך בעל מום קמ"ל. ל"א טעמא דכתיב קרא לה' כו': **אמר רב יוסף הא מני.** דאיצטריך לה' לרבות: **חנן המצרי היא דאמר אפילו דם בכוס.** של שעיר של שם שעדיין לא נזרק ונאבד שעיר המשתלח או שהומם מביא חברו אחר לשעיר המשתלח: **ומזווג לו.** להאי שעיר שנשחט כלומר דשלא בהגרלה מביאו דהא לא מצי למיגרל שכבר נשחט חבירו וכי היכי דמצי מייתי שלא בהגרלה אליבא דחנן סד"א דהכי נמי מצי מייתי ליה בעל מום להכי איצטריך ליה ואכתי אמאי איצטריך (לה') לחנן: **נהי דשמעת ליה לחנן.** א) דאמר אפילו דם בכוס מביא ומזווג לו להכי קא' לאשמועינן דלא הוי דחוי דנשחט כל זמן שלא נזרק ודמו יש לו תקנה אע"פ שמת חבירו או נאבד דמביא אחר ומזווג לו: **אבל שלא בהגרלה מי שמעת ליה דמביאו דלמא מייתי ומגריל קאמר.** וכיצד עושה יביא שנים ויגריל עליהם ואותו שיבא גורלו לשם יניחו ואותו שיבוא גורלו לעזאזל יביאו ומזווגו לזה ראשון שדמו בכוס וכיון דמצרכן הגרלה מצריכו נמי להיות תם שאין הגורל קובע אלא בראוי לשם: **הא מני.** דאיצטריך לה' לרבות: **ר' שמעון היא דאמר יביא חבירו שלא בהגרלה.** דמהו דתימא כי היכי דלא בעי הגרלה תו לא ליבעי נמי תם קמ"ל, א) ואמאי ליסליק אדעתין דלא בעי תם נהי דלא בעינן הגרלה לחברו לזה שמביא עכשו כיון דהא אגריל עליה מעיקרא על אותו שמת ועל אותו של שם אלא משום דלא בעינן גופו דשני ראוי להגרלה אטו אותו שנשאר דאי מצרכת ליה להאי שמביא הגרלה הוי משמע הגרלה קמייתא בטילה ומיפסל גופיה דההוא דקאי דלא מת הלכך לא צריך תו הגרלה הא לאו הכי הוה סבר ר' שמעון דבעי הגרלה וכיון דצריך הגרלה בעי למיהוי תם: **אלא אמר רבא להכי איצטריך כגון שהומם.** שעיר המשתלח לאחר שהוגרל וחיללו על אחר כו': **אלא אמר רבינא** איצטרי' לה' לרבות ולאו להכי אתא כדקאמרת לרבות שעיר המשתלח לבעל מום אלא להכי אתא לרבות לשעיר המשתלח למחוסר זמן והכא במאי עסקינן שהיה לו חולה מסוכן בתוך ביתו לאותו שמכר שעיר המשתלח ושחטה לאמו של שעיר המשתלח ביו"כ לצורך החולה סד"א בנה שהוא לצורך עזאזל לאו [בר] שחיטה הוא ולא ליתסר מיתתו בעזאזל משום [איסור] אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד קמ"ל לה' לרבות דאסור: דאמרי במערבא. דחייתו לצוק זו היא שחיטתו ואסור:

א) נראה דרבינו גרס בגמ' אימור דשמעת ליה לר"ש דלא בעי הגרלה וכו' אלא א' רבא וכו' וע"ז פ' רבינו אמאי ליסלק וכו', וע' ברש"י לקמן ז' ע"א סד"א דהביא ג"כ גירסא זו ודחאה ע"ש.

שיטה מקובצת

בקראי פליגי. וא"ת ולאביי למה לי היו יהיה לומר דלא ניתן להשבון תיפוק ליה דסבר דאי עביד מהני י"ל דכל חד איצטריך לאשמועינן שלא נדרוש משמעו של שני. תוס': **ת"ל בל תקריבו בל תשחטו.** גליון כי כבר רמז למעלה על ההקדש באמרו כל אשר בו מום לא תקריבו אמנם זה האחרון מובן בענין השחיטה יותר מן הראשון מאשר נאמר בו לה' סמכו אל ה'. הרב המעילי עיי' בהשמטות בסוף המסכת: **אין הגורל קובע אלא בדבר הראוי.** אמר רבא לא נצרכא אלא כגון שהומם וחיללו על חבירו סד"א בשלמא מעיקרא לא ידעינן אי האי איקבע לשם אי האי איקבע לשם אבל הכא כיון דאינכר של שם לא לקי קמ"ל. ל"א טעמא דכתיב קרא כו' אמר ר' יוסף הא מני וכו', וכן גריס רגמ"ה וכן בכל הספרים ישנים, ורש"י לא גריס אלא קצת הלשון כמו שכ' בדף השני ברש"י ז"ל: עי' בהשמטות בסוף המסכת: **ומזווג ליה.** ומשמע ליה שלא בהגרלה וא"כ לא בעינן ראוי לשם [ואף] בעל מום [דהא] לא בעינן ראוי לשם וס"ד בעל מום שפיר דמי: **דשמעת ליה לחנן המצרי דלא הוי דיחוי.** דת"ק אמר לשם [יומא סג:] מת המשתלח ישפך דם דהואיל ונדחה ידחה: **כגון שהומם בו ביום וחיללו.** עי' בהשמטות בסוף המסכת: **תוס' ד"ה ולא אוציא פרת וכו' כאן קודם ודוי כאן לאחר ודוי.** עי' בהשמטות בסוף המסכת: